



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Extinto Fundo PIS-PASEP - Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) e Caixa Econômica Federal

Exercício 2022

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgão: Ministério do Trabalho e Previdência

Unidade Auditada: Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Gestão dos Recursos do Extinto PIS-PASEP)

Município/UF: Brasília/DF

Relatório de Avaliação: 1093375

Março/2023

Missão

Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Avaliação de natureza operacional sobre a atuação do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) e do agente operador, Caixa Econômica Federal (CEF), no extinto Fundo PIS-PASEP quanto à eficiência e eficácia da gestão na assegurar o saque e usufruto do patrimônio individual dos cotistas do fundo, após a edição da Lei nº 13.932/2019 e da Medida Provisória nº 946/2020, que flexibilizaram os critérios de elegibilidade para saque do saldo total das contas do referido fundo e transferiram os saldos das contas para o FGTS.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

Em último relatório de gestão do FGTS, foi registrado cerca de 23 bilhões de patrimônio em contas do extinto Fundo PIS-PASEP distribuídos em mais de 10 milhões de contas ativas. Essas contas estão disponíveis para saque integral por todos os cotistas ou seus sucessores, em decorrência da Lei nº 13.932/2019, que removeu todas as restrições para saque. O trabalho teve por fundamento a elevada materialidade e o potencial impacto social e econômico do pagamento das cotas. Assim, a presente auditoria teve por propósito avaliar a atuação do CCFGTS e CEF (agente operador) quanto à eficiência e eficácia da gestão na assegurar o usufruto do patrimônio individual dos cotistas do fundo, por meio da viabilização do saque das cotas, buscando contribuir na concretização dos objetivos do fundo.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

Verificou-se condição de estagnação do número de contas e incremento do valor do fundo, desde a edição da MP nº 946/2020, revelando baixa eficácia da gestão no objetivo de assegurar o usufruto do patrimônio individual dos cotistas. Considerando a edição da Emenda Constitucional nº 126, que incluiu o art. 121 do ADCT, prevendo o encerramento das contas do Fundo PIS-PASEP e a transferência dos recursos ao Tesouro Nacional, foi recomendada a avaliação jurídica a respeito da existência de amparo legal para a transferência imediata da totalidade dos recursos ao Tesouro Nacional, ou, alternativamente, a avaliação da transferência dos recursos condicionada instituição de salvaguardas para suportar eventuais solicitações que possam vir a ocorrer até o término do prazo de reclamação de cada cotista, considerando a elevada probabilidade de que a maioria desses nunca venha a reclamar os recursos. Adicionalmente, em caso de impossibilidade da transferência imediata dos recursos, recomendou-se a realização de ações necessárias para apuração das datas a partir das quais surgiu o direito de reclamação das cotas para efeito da contagem do prazo de que trata o art. 121 do ADCT da Constituição Federal. Já para os cotistas não ainda identificados, propôs-se a otimização da rotina de identificação do CPF, por meio do cruzamento de dados com a base da Receita Federal do Brasil. Por fim, foi recomendada a inclusão dos valores disponíveis para saque no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil. Também constam recomendações para melhoria da experiência do usuário do aplicativo FGTS, visando torná-la mais simples e intuitiva.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

BCB	Banco Central do Brasil
CEF	Caixa Econômica Federal
CF	Constituição Federal
CGU	Controladoria-Geral da União
CPF	Cadastro de Pessoa Física
FEBRABAN	Federação Brasileira de Bancos
FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
IN	Instrução Normativa
MP	Medida Provisória
PEIC	Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor
PIS	Programa de Integração Social
PASEP	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PGFN	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
RFB	Receita Federal do Brasil
SVR	Sistema de Valores a Receber
TCU	Tribunal de Contas da União

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
RESULTADOS DOS EXAMES	10
1. ESTAGNAÇÃO DA EVOLUÇÃO DE SAQUES DO PIS-PASEP	10
2. OPORTUNIDADE DE MELHORIA NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO A RESPEITO DO DIREITO DE SAQUE	13
3. OPORTUNIDADE DE MELHORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SAQUES	17
4. RESTRIÇÕES CADASTRAIS E DIFICULDADES PARA A IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS COTISTAS DO EXTINTO PIS-PASEP	20
5. DIFICULDADES NA IDENTIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE RECLAMAÇÃO PREVISTO NO ART. 121 DO ADCT - CF/1988	23
RECOMENDAÇÕES	28
CONCLUSÃO	29
ANEXOS	31

INTRODUÇÃO

O presente relatório consigna os resultados do trabalho de auditoria que teve por objetivo avaliar o pagamento aos cotistas do extinto Fundo PIS-PASEP, sob o aspecto da adequada identificação dos cotistas, da facilidade de acesso à informação a respeito do direito de saque dos recursos disponíveis. A ação de controle visou identificar possíveis medidas para aumentar o quantitativo de saques, em linha com o objetivo de assegurar aos cotistas o usufruto do respectivo patrimônio individual acumulado ao longo do tempo.

As unidades examinadas são o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, especificamente a Diretoria da Gestão de Fundos, e a Caixa Econômica Federal, na figura de agente operador. Tais unidades se tornaram responsáveis pela gestão/operação dos recursos do PIS-PASEP após a sua extinção, por meio da Medida Provisória nº 946/2020¹.

Cumprе ressaltar que o objeto da auditoria não se refere ao abono salarial. Ainda que possua semelhanças, as cotas do PIS-PASEP não se confundem com o benefício do abono salarial (também conhecido como abono PIS-PASEP). Os montantes referentes ao abono salarial ficam disponíveis para saque durante determinado período do ano, mas não ficam vinculados a uma conta individual do trabalhador, diferentemente do PIS-PASEP. Apesar disso, muitas vezes os dois benefícios são confundidos pelos cidadãos e meios de comunicação.

Em maio de 2020, a MP nº 946/20, determinou a extinção do Fundo PIS-PASEP e a transferência de seus ativos e passivos para o FGTS (art. 2º). As contas PIS-PASEP foram cadastradas como contas FGTS, mas separadas das contas FGTS preexistentes por possuírem regras de saque diferentes. Os saldos transferidos passaram a ser remunerados de acordo com as mesmas regras do FGTS. Com isso, o agente operador do FGTS assumiu a administração dessas contas, inclusive quanto aos aspectos relativos à sua remuneração e ao controle dos critérios de saque.

Ocorre que a MP nº 946/20 teve a sua vigência encerrada por não ter sido votada pelo Congresso Nacional no prazo constitucional. Conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 101/20, a vigência dessa medida provisória esgotou-se em 4 de agosto de 2020. Destaque-se que não houve edição de decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas decorrentes da medida, conforme o art. 62, § 3º, da CRFB.

Tal fato, inaugurou questionamentos jurídicos a respeito dos atos ocorridos no período de vigência da MP. Em decorrência disso, por meio de dois Pareceres (Parecer nº 00856/2020/PGFN/AGU e Parecer SEI nº 13124/2020/ME), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) foi instada a se manifestar sobre as implicações da não conversão da MP nº 946/20 em lei. As manifestações buscaram elucidar as seguintes questões:

- ✓ Se o Fundo PIS-PASEP permaneceria extinto;
- ✓ Se os recursos dos participantes do Fundo PIS-PASEP poderiam permanecer disponíveis sob contas do FGTS;

¹ <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-946-de-7-de-abril-de-2020-251562794>

- ✓ Se a remuneração dessas contas poderia continuar seguindo os mesmos critérios aplicáveis às contas do FGTS;
- ✓ Se, após 5 anos, os recursos do Fundo PIS-PASEP não reclamados poderão ser revertidos para a União.

De acordo com os pareceres, as medidas necessárias à conclusão do processo de extinção do Fundo PIS-PASEP e à transferência do seu patrimônio ao FGTS, foram efetivadas em sua integralidade durante a vigência da Medida Provisória nº 946, de 2020.

Conforme disposto no art. 62, § 11, da CRFB, a PGFN entendeu pela conservação das relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante sua vigência. Assim, deveria ser mantida a extinção do Fundo PIS-PASEP com transferência dos recursos dos participantes do Fundo para o FGTS, preservando as relações jurídicas decorrentes desses atos, por força dos §§ 3º e 11 do art. 62 da CRFB, salvo na hipótese de o Congresso Nacional, como já visto, dispor diversamente por decreto legislativo.

No que tange ao art. 5º da MP nº 946/20, que impõe a transferência para União dos valores não sacados até 1º de junho de 2025, a PGFN pronunciou-se pela sua ineficácia, por não possuir relação jurídica consolidada durante a vigência da medida provisória. Portanto, não haveria que se falar em eficácia ulterior do dispositivo.

Por outro lado, cumpre destacar que, conforme a Lei Complementar nº 26/1975, em nova redação dada pela Lei nº 13.932, de 13 de junho de 2020, ficou disponível a qualquer titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque integral do seu saldo.

Conforme registrado na prestação de contas extraordinária do Fundo PIS-PASEP, foram transferidos ao FGTS os seguintes valores:

Tabela 1 - Ativos Transferidos ao FGTS

Origem do Recurso	Valor (R\$ mil)
BB	1.198.219
BNDES	20.669.010
CAIXA	730.229
Total Transferido ao FGTS	22.597.458

Fonte: Prestação de contas extraordinária do Fundo PIS-PASEP

Segundo informado, o Fundo PIS-PASEP, até o momento de sua extinção, possuía 10.743.718 de contas ativas com aproximadamente 23 bilhões de saldo total, o que corresponde a uma média de R\$ 2.090 por conta, todas passíveis de saque por parte dos cotistas.

Por fim, merece destaque importante atualização constitucional trazida pela Emenda Constitucional nº 126, que incluiu o art. 121 do ADCT, prevendo o encerramento das contas do Fundo PIS-PASEP cujos recursos não foram reclamados por prazo superior a 20 anos, os quais serão apropriados pelo Tesouro Nacional. Tal atualização reforça a necessidade de ação

proativa e tempestiva pela gestão do fundo, a fim de garantir o direito ao usufruto do patrimônio individual dos cotistas até a conclusão do prazo constitucional.

Objetivo e Questões de Auditoria

Considerando o montante dos recursos envolvidos, a disponibilidade de saque das cotas do extinto PIS-PASEP e o mandamento constitucional de transferência dos recursos não reclamados ao Tesouro Nacional, o objetivo do trabalho foi o de identificar possíveis ações facilitadoras do acesso pelo cidadão à informação a respeito do direito e bem como do processo de levantamento dos recursos disponíveis, a partir da análise dos dados do Fundo e entendimento do arcabouço jurídico respectivo.

Uma vez definido o objetivo da auditoria, foram elaboradas as seguintes questões de auditoria:

1. Em decorrência da liberação dos saques para todos os cotistas, ocorreu aumento no quantitativo de saques?
2. Os canais de acesso à informação são adequadamente utilizados para fomentar o conhecimento a respeito dos valores disponíveis para saque?
3. Os canais e meios disponíveis para o saque são intuitivos e possibilitam os saques dos valores disponíveis com celeridade e sem custo para os cotistas?
4. Os dados cadastrais dos cotistas são completos e permitem sua identificação inequívoca?

Metodologia

Utilizaram-se as seguintes técnicas para dar resposta às questões de auditoria:

- Mapeamento da legislação e demais atos normativos afetos ao tema;
- Análise documental de Relatórios e documentos relativos ao PIS-PASEP;
- Pedidos de informações (indagação), solicitações de auditoria, acesso aos processos administrativos relacionados ao PIS-PASEP;
- Reuniões com os responsáveis pelo PIS-PASEP na Caixa Econômica Federal e Fundo de Garantia de Tempo de Serviço;
- Reuniões com a equipe responsável pelo Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil;
- Revisão analítica sobre o histórico do quantitativo de contas e do montante acumulado no fundo, com dados extraídos dos relatórios de gestão do Fundo PIS-PASEP, do FGTS e de informações prestadas por meio de solicitação de auditoria. A técnica de revisão analítica foi combinada com a técnica de *benchmarking* interno, isto é, foram utilizadas métricas de efetividade de pagamento históricas do próprio fundo para efeito de comparação com a atual situação.

Os procedimentos e técnicas de auditoria foram realizados em conformidade com o Manual de Orientações Técnicas de Auditoria, tendo sido efetivados no período de julho de 2022 a outubro de 2022.

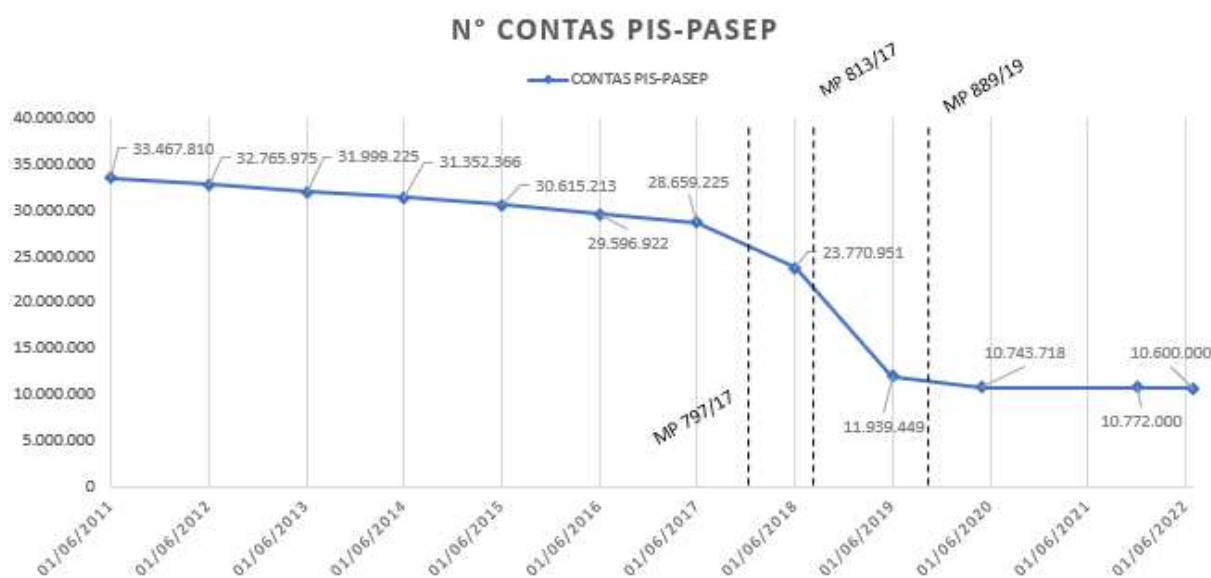
RESULTADOS DOS EXAMES

1. ESTAGNAÇÃO DA EVOLUÇÃO DE SAQUES DO PIS-PASEP

Desde agosto de 2017, inicialmente por meio da Medida Provisória nº 797/2017, o Governo brasileiro tem adotado medidas para flexibilização dos critérios para realização dos saques do Fundo PIS-PASEP pelos cotistas. Com a citada MP, foi possível reduzir a idade mínima para saque de 70 anos para 65 anos, se homem, ou 62 anos, se mulher. Ademais, a MP autorizava o crédito automático em conta de titularidade do cotista, quando devidamente enquadrado nas hipóteses normativas para o saque.

Após a MP nº 797/2017, a política de simplificação dos saques do PIS-PASEP foi ampliada por meio da MP nº 813/2017, convertida posteriormente na Lei nº 13.677/2018, que reduziu novamente a idade mínima para saque, a qual passou a ser de 60 anos, tanto para homem, quanto para mulher. Também permitiu o arredondamento dos valores sacados para unidade inteira da moeda corrente, com a finalidade de permitir o saque em caixas automáticos, bem como permitiu a disponibilização dos saldos aos dependentes habilitados de cotistas falecidos, mediante crédito automático em conta depósito, conta poupança ou outro arranjo de pagamento de titularidade do dependente. Tais medidas provisórias conseguiram reduzir expressivamente o número de contas no período, conforme se pode observar no Gráfico 1.

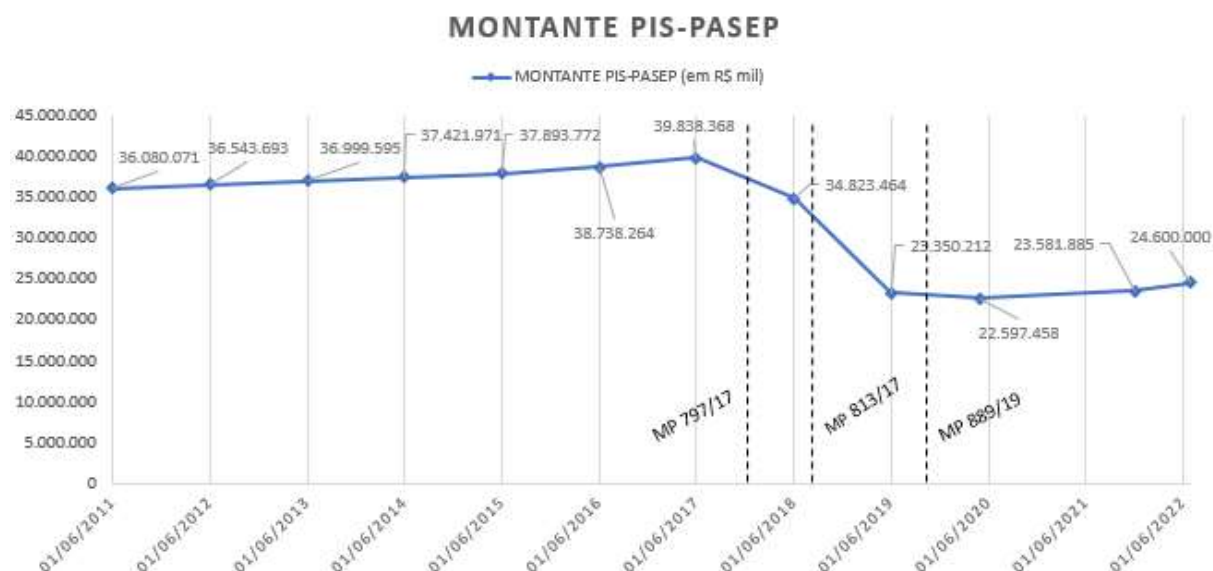
Gráfico 1 – Evolução do nº de Contas PIS-PASEP



Fonte: Relatório de Gestão do Fundo PIS-PASEP 2019/2020, Relatório de Gestão FGTS 2021 e Solicitação de Auditoria nº 01.

Ademais, não só o número de contas foi consideravelmente reduzido, mas também o montante do valor aplicado no fundo, como se pode observar no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Evolução do Montante Financeiro PIS-PASEP



Fonte: Relatório de Gestão do Fundo PIS-PASEP 2019/2020, Relatório de Gestão FGTS 2021 e Solicitação de Auditoria nº 01.

Analisando os referidos gráficos, pode-se constatar o êxito das medidas provisórias nº 797/2017 e 813/2017, responsáveis por reduzir 16.719.776 de contas e o valor do fundo em R\$ 16.488.156.000 no período de junho de 2017 a junho de 2019, correspondendo respectivamente a uma redução percentual de - 58,34% e - 41,39%. Anualizando tais percentuais, isto é, dividindo os percentuais pelo período, obtém-se respectivamente os seguintes valores - 29,17% e - 20,69%.

Por fim, no ano de 2019, o governo brasileiro editou a última medida provisória relativa ao tema, a MP nº 889/2019, que liberou o saque integral para todos os cotistas do Fundo PIS-PASEP, além de permitir o saque pelos sucessores dos cotistas já falecidos de forma simplificada e independentemente de inventário, sobrepartilha ou decisão judicial. A seguir, apresenta-se um resumo dos critérios de elegibilidade para saque do saldo das contas do fundo PIS-PASEP dispostos em cada uma das MPs, bem como na Lei nº 13.677/2018.

Quadro 1 - Matriz de critérios de elegibilidade para saque das contas do fundo PIS-PASEP

Situação Inicial	MP nº 797/2017	MP nº 813/2017	Lei nº 13.677/2018	MP nº 889/2019
				qualquer cotista
aposentadoria ²	aposentadoria	aposentadoria	aposentadoria	
idade igual ou superior a 70 anos ³	Idade igual ou superior a 65 anos, se homem, ou 62, se mulher	Idade igual ou superior a 60 anos	Idade igual ou superior a 60 anos	
invalidez do participante ou dependente ²	invalidez do participante	invalidez do participante	invalidez do participante ou dependente	
transferência para a reserva remunerada ou reforma ²	transferência para a reserva remunerada ou reforma	transferência para a reserva remunerada ou reforma	transferência para a reserva remunerada ou reforma	
idoso e/ou pessoa com deficiência alcançada pelo BPC ⁴			titular do BPC	
participante ou dependente acometido por neoplasia maligna, vírus HIV ou outras doenças listadas em portaria específica ⁵			participante ou dependente acometido por neoplasia maligna, vírus HIV ou outra doença grave indicada em ato do Poder executivo	
morte ²	morte	morte	morte	
casamento ²				

Fonte: LC nº 26/1975, Lei nº 13.677/2018, Resoluções do Conselho Direto do Fundo de Participação PIS-PASEP e minutas das MPs nº 797/2017, 813/2017 e 889/2019

Em que pese a liberação para todos os cotistas, a Medida Provisória nº 889/2019 (convertida na Lei nº 13.932/2019) não surtiu efeito similar ao das duas primeiras, embora tivesse maior impacto potencial, visto que suprimiu todas as condicionantes para o saque, diferentemente das duas primeiras que permitiram o saque apenas para cotistas que satisfizessem determinado critério etário.

Analisando novamente os supramencionados gráficos, constata-se estabilização do número de contas a partir de junho de 2019, que na época apresentava 11.939.449 contas, chegando a 10.600.000 contas em julho de 2022. Tal redução corresponde a uma variação anualizada de - 3,74% no número de contas. Já quanto ao valor do montante do fundo, observa-se que

² [Art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975.](#)

³ [Resolução nº 6 de 12 de setembro de 2002 do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP](#)

⁴ [Resolução nº 3 de 30 de junho de 1997 do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP](#)

⁵ [Resolução nº 1 de 15 de outubro de 1996 do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP](#)

houve aumento no período, saindo de R\$ 23.350.212 em junho de 2019 e chegando a R\$ 24.600.000 (elevação de 5,35%), em decorrência da acumulação do rendimento das cotas.

Pelo exposto, percebe-se que a Medida Provisória nº 889/2019, posteriormente convertida na Lei nº 13.932/19, obteve êxito limitado uma vez que se constata a relativa estagnação das contas ativas no fundo.

2. OPORTUNIDADE DE MELHORIA NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO A RESPEITO DO DIREITO DE SAQUE

O acesso à informação é direito assegurado a todos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, segundo o art. 5º, inciso XIV⁶, da Constituição Federal de 1988. Esse direito está relacionado com o princípio da transparência, seja ela transparência ativa ou passiva. A transparência ativa refere-se à disponibilização de informações de interesse do cidadão, independentemente de requerimento. Essa acessibilidade decorre da atuação proativa do detentor da informação. A transparência passiva, por outro lado, decorre da provocação do interessado.

Os procedimentos de acesso à informação devem ter por diretriz, entre outras, o fomento à disponibilização de informações de interesse público, independentemente de requerimento, com a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação. É o que dispõem o art. 3º e o art. 8º, *caput*, da Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), transcritos a seguir:

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

- I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- III - **utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;**
- (...)

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas (grifo nosso).

Já em seu art. 6º, inciso I, a lei dispõe que o poder público deve assegurar a gestão transparente da informação e propiciar-lhe amplo acesso à divulgação. Nota-se, portanto, a ênfase no dever de transparência ativa pelo poder público.

Feitas as primeiras considerações a respeito do direito à informação, passa-se à análise dos canais de acesso à informação e dos canais de saque disponibilizados aos cotistas do extinto PIS-PASEP.

Nesse ponto, a CAIXA apresentou as seguintes informações:

- As contas migradas do PIS-PASEP consideradas qualificadas, por possuírem CPF, podem ser acessadas, juntamente com seu valor disponível para saque, pelo

⁶ XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

aplicativo FGTS, de qualquer dispositivo móvel, e pelo Internet Banking CAIXA, este para clientes do banco.

- Para as contas sem identificação de CPF, a CAIXA disponibiliza mais de 4.100 pontos de atendimento onde o cotista pode obter informações sobre os valores disponíveis, qualificar sua conta, bem como realizar o saque.

Cabe destacar que os sites da CAIXA⁷ e do FGTS⁸ possuem suas próprias páginas dedicadas ao PIS-PASEP. No site da CAIXA, o PIS é referenciado como "cota do PIS" quando se pretende fazer menção aos seus valores e rendimentos no fundo PIS-PASEP.

Em que pese a disponibilização dos canais informados, o primeiro achado consignado no presente relatório mostra uma estagnação no volume dos saques, mesmo com a liberação para todos os cotistas. Uma das hipóteses para explicar essa estagnação é o desconhecimento por parte dos cotistas a respeito dos valores a receber, que também foi considerada na minuta da MP nº 797/2017, transcrita abaixo:

Dado o lapso temporal desde 1988, muitos cotistas que já cumprem com os critérios para saque **não se lembram** que possuem esses recursos. Afinal, a contribuição foi feita há muito tempo e muitos herdeiros de cotistas falecidos **não sabem do direito ao saque**. Mesmo aqueles que se recordam dos recursos, muitas vezes não efetuam o saque, pois a verificação dos valores e da disponibilidade necessita de visita às agências da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, algo difícil para muitos, pois o público em diversos casos se trata de pessoas idosas (grifo nosso).

Nesse sentido, corroboram também os achados apresentados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407626 de autoria da CGU, que examinou as contas anuais apresentadas pelo Fundo PIS-PASEP no ano de 2015 e identificou que os controles internos existentes no âmbito do Fundo não permitiam identificar o conhecimento dos valores a receber pelos titulares das contas. Na época, dentre várias recomendações exaradas no referido relatório de auditoria, destacam-se duas, devidamente transcritas abaixo:

a) Implementar mecanismos de controle que dê subsídios aos agentes para **localizar e notificar** os aposentados e maiores de 70 anos sobre o direito de recebimento dos seus créditos, bem como identificar aqueles que já faleceram com o objetivo de conceder o benefício aos seus dependentes.

b) Reforçar os mecanismos de controle e aprimorar as **formas de divulgação** com o objetivo de **identificar os cotistas** que ainda **não detém conhecimento** dos seus direitos (grifo nosso).

Portanto, como se pode observar, a situação atual não diferiu muito da encontrada em 2015 pela equipe de auditoria da CGU - isto é, a estagnação dos saques - e permanece válida a hipótese de que tal estagnação decorre, em grande parte, do desconhecimento a respeito do direito de saque pelos cotistas ou seus sucessores.

⁷ <https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis/Paginas/default.aspx>

⁸ <https://www.fgts.gov.br/Pages/sou-trabalhador/migracao-pispasep.aspx>

Tal condição, não se coaduna com o que dispõe o art. 1º Decreto nº 9.094/2017, que elenca, dentre outras, as seguintes diretrizes:

Art. 1º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos:

(...)

II - **compartilhamento de informações**, nos termos da lei;

(...)

VI - aplicação de **soluções tecnológicas** que visem a **simplificar processos** e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações;

V - **eliminação de formalidades e exigências** cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido (grifo nosso).

Assim, o Poder Executivo Federal, na figura dos atuais gestores do extinto Fundo PIS-PASEP, a despeito das ações já realizadas, deve envidar esforços para melhorar a comunicação e a transparência a respeito dos valores a receber das cotas do PIS-PASEP com o objetivo de garantir o exercício do direito ao saque aos titulares das contas do Fundo, cujos montantes são significativos para grande maioria da população brasileira, especialmente nesse momento de pico de endividamento das famílias, que, em setembro de 2022, apresentou percentual acumulado de 76,9%, segundo os resultados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC)⁹.

Nessa seara, verificou-se recentemente a instituição, pelo Banco Central do Brasil, da plataforma chamada “Sistema de Valores a Receber” (SVR), que teve ampla divulgação na mídia e redes sociais, inclusive com momentos de instabilidade devido à grande quantidade de acessos.

A plataforma, desenvolvida pelo BACEN, permite consultas sobre “dinheiro esquecido” em contas bancárias (consórcios, contas e poupanças encerradas, tarifas cobradas indevidamente etc.).

Assim, **é razoável que tal plataforma seja utilizada para a divulgação dos valores a receber do PIS-PASEP**, para que os cidadãos possam, por meio dessa ferramenta, consultar também os valores referentes ao PIS-PASEP, além dos outros “dinheiros esquecidos” previamente contemplados naquela plataforma.

Essa recomendação vai ao encontro do que prevê a Lei nº 14.129/2021, que dispõe sobre os princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública, nos seguintes termos:

Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021

(...)

Art. 38. Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos detentores ou gestores de bases de dados, inclusive os controladores de dados pessoais, conforme estabelecido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

⁹ <https://www.fecomercio.com.br/pesquisas/indice/peic>

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), deverão gerir suas ferramentas digitais, considerando:

I - a interoperabilidade de informações e de dados sob gestão dos órgãos e das entidades referidos no art. 2º desta Lei, respeitados as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e das comunicações, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício da interoperabilidade;

II - a otimização dos custos de acesso a dados e o reaproveitamento, sempre que possível, de recursos de infraestrutura de acesso a dados por múltiplos órgãos e entidades; (grifo nosso)

Nesse sentido, visando à eficiência administrativa, o Conselho Curador do FGTS, na condição de agente gestor do Fundo, tem respaldo legal para autorizar a transmissão dos dados dos cotistas para inclusão no SRV. Ressalta-se que conforme previsto no artigo 5º do Decreto nº 10.046/2019, essa transmissão pode prescindir de celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou outro instrumento congênere, conforme segue:

Art. 5º Fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do compartilhamento de dados entre os órgãos e as entidades de que trata o art. 1º, observadas as diretrizes do art. 3º e o disposto na Lei nº 13.709, de 2018 **(grifo nosso)**.

Tal medida busca mitigar a falta de informação a respeito do direito aos saques, considerando a ampla divulgação que a ferramenta obteve pela mídia e redes sociais e pelo próprio BACEN. Ademais, tal solução privilegia a eficiência administrativa, uma vez que indica adoção de estrutura tecnológica já validada e amplamente aceita pelos usuários do sistema financeiro nacional. Além da inclusão das cotas no Sistema de Valores a Receber do Banco Central, é importante que o agente operador dê continuidade à comunicação por meio dos canais tradicionalmente utilizados.

Em que pese a realização de tratativas sobre a possibilidade de inclusão dos valores do PIS-PASEP no SVR junto à CEF, ela manteve objeção com os seguintes argumentos: a) inviabilidade jurídica por ausência de previsão de valores similares ao PIS-PASEP nos normativos que regem o SVR; b) ausência, por parte do FGTS, de natureza de instituição financeira ou de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central; e c) inaplicabilidade do Decreto nº 10.046/2019 à CEF, por ela não compor a administração direta, autárquica ou fundacional.

Entende-se que o primeiro argumento não procede em face das competências do conselho curador e da CEF consignadas na Lei nº 8.036, de 11.05.1990 e da existência de precedentes, a exemplo do Termo de Cooperação Técnica Nº 009/2013, celebrados entre o Conselho Nacional de Justiça e a CEF, o qual teve por objeto:

(...) procedimentos relativos à colaboração entre os partícipes com a finalidade de desburocratizar e otimizar o processo de saque da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS dos trabalhadores que se encontram reclusos no sistema prisional, em regime fechado.

Quanto ao segundo argumento. De fato, o FGTS não possui natureza de instituição financeira e, portanto, não estaria diretamente jurisdicionado ao BCB. Todavia, tal fato não impede a celebração de acordos de cooperação. Nesse sentido, entende-se que a CEF, detentora de

personalidade jurídica e mediante autorização do Conselho Curador, pode celebrar acordo de cooperação e, posteriormente, disponibilizar as informações necessárias ao SVR.

Quanto ao terceiro argumento, a equipe de auditoria concordou com a manifestação da CEF. Todavia, novamente há confusão entre compulsoriedade e faculdade. Registre-se que, no caso sob análise, cabe à CEF, enquanto agente operador, apenas a viabilização do processo, desde que autorizada pelo Conselho Curador.

3. OPORTUNIDADE DE MELHORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SAQUES

A Lei nº 14.129/2021, em seu artigo 24, dispõe que a oferta digital de serviços públicos deve ser simples, intuitiva, acessível e personalizada. Para subsidiar essa oferta, os órgãos e entidades devem realizar testes e pesquisas com os usuários.

Considerando tal dispositivo legal, foi realizada a avaliação dos meios de saque para as cotas do PIS-PASEP e a verificação da jornada do usuário para o exercício de seu direito.

Primeiramente, cabe destacar que os sites da CAIXA¹⁰ e do FGTS¹¹ possuem suas próprias páginas dedicadas ao PIS-PASEP. No site da CAIXA, o PIS é referenciado como "cota do PIS" quando se pretende fazer menção aos seus valores e rendimentos no fundo PIS-PASEP.

A informação disponibilizada é a de que o seu saque pode ocorrer nos seguintes casos:

- Se o trabalhador for cliente da CAIXA com conta corrente ou poupança, individual e com movimentação nos últimos meses, pode ter o crédito realizado automaticamente.
- Por meio de Cartão do Cidadão e senha, pode-se sacar o benefício no terminal de autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui. Esse valor de saque está limitado a R\$ 3.000,00.
- Os saques também podem ser realizados nas agências CAIXA, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto. Esta hipótese é indicada quando o beneficiário não possui conta na CAIXA, nem Cartão Cidadão e senha ou pretende realizar saque superior aos R\$ 3.000,00.

No site do FGTS sobre a migração do Fundo PIS-PASEP, são mencionados dois meios de saque do benefício, chamados canais de pagamento:

- Aplicativo FGTS
- Site da CAIXA

¹⁰ <https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis/Paginas/default.aspx>

¹¹ <https://www.fgts.gov.br/Pages/sou-trabalhador/migracao-pispasep.aspx>

Nessa mesma página, estão elencados os documentos que podem ser apresentados para a comprovação do direito ao saque, relativos às seguintes hipóteses:

1) Para o titular da conta:

- Documento de identificação.

2) Falecimento do participante do PIS-PASEP:

- Certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes (beneficiários) habilitados à Pensão por Morte emitida pelo INSS, na qual conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com o participante falecido; ou
- Certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes (beneficiários) habilitados à Pensão por Morte emitida pela entidade empregadora, para os casos de servidores públicos, na qual conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com o participante falecido; ou
- Alvará judicial designando os beneficiários do saque, caso o alvará não faça menção ao falecimento do participante deve ser apresentado a certidão de óbito; ou
- Escritura pública de inventário, podendo ser apresentado formal de partilha dos autos de processo judicial de inventário/ arrolamento ou escritura pública de partilha extrajudicial lavrada pelo tabelião do cartório de notas; ou
- Na situação de ausência de dependentes habilitados à pensão por morte do participante falecido, deverá ser apresentada autorização de saque subscrita por todos os sucessores, declarando não haver outros dependentes ou sucessores conhecidos, e certidão de óbito e original e cópia de documento de identificação oficial de cada um dos dependentes ou sucessores;
- Documento de identificação do dependente/beneficiário;
- Determinação Judicial;
- Ordem judicial;
- Documento de identificação do solicitante.

No aplicativo FGTS, a informação do saldo PIS-PASEP disponível para saque aparece como alerta em sua primeira página. Caso essa informação não esteja visível na primeira página, ainda é possível requerer o saque pelo aplicativo e acompanhar a solicitação até o crédito do valor na conta indicada. É possível apresentar documentos pelo aplicativo, se necessário, e incluir beneficiário, caso o trabalhador seja alguém falecido.

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 01 enviada por esta Controladoria, a Caixa Econômica Federal prestou os seguintes esclarecimentos adicionais relativos à indagação quanto às formas disponíveis para o saque dos valores:

- A CAIXA indicou o aplicativo FGTS e o atendimento realizado por uma de suas agências CAIXA como meios para solicitação de saque. A partir da solicitação, os valores devem ser liberados em até 5 dias úteis.
- Nas hipóteses de saque FGTS por qualquer motivo, caso o trabalhador possua conta PIS-PASEP, o saldo desta será liberado também.

- Por fim, mencionou o crédito em conta de qualquer instituição financeira, além dos canais de pagamento descritos em sua página na internet (lotéricas, correspondentes bancários e terminal de autoatendimento CAIXA, limitados a R\$ 3.000,00, além das agências CAIXA).

Dessa forma, com as informações prestadas pela CAIXA em adição às divulgadas nas páginas da internet mencionadas, os meios de saque foram consolidados na seguinte tabela:

Quadro 2 - Meios de Saque PIS-PASEP

Meio de saque	Observação
1. Possibilidade de crédito automático.	Para clientes da CAIXA com conta corrente ou poupança, individual e com movimentação nos últimos meses.
2. Por meio de Cartão do Cidadão e senha, pode-se sacar no terminal de autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui.	Esse valor de saque está limitado a R\$ 3.000,00.
3. Saque nas agências CAIXA, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto.	Indicada quando o beneficiário não possui conta na CAIXA, nem Cartão Cidadão e senha ou pretende realizar saque superior aos R\$ 3.000,00.
4. Aplicativo FGTS.	É possível apresentar documentos pelo aplicativo, caso seja necessário, e incluir beneficiário, se o trabalhador for alguém falecido.
5. Liberação do saldo existente em conta PIS-PASEP, juntamente com o saque de FGTS por qualquer motivo.	
6. Crédito em conta de qualquer instituição financeira.	

Fonte: Resposta Solicitação de Auditoria nº 01 e sites da CAIXA e do FGTS

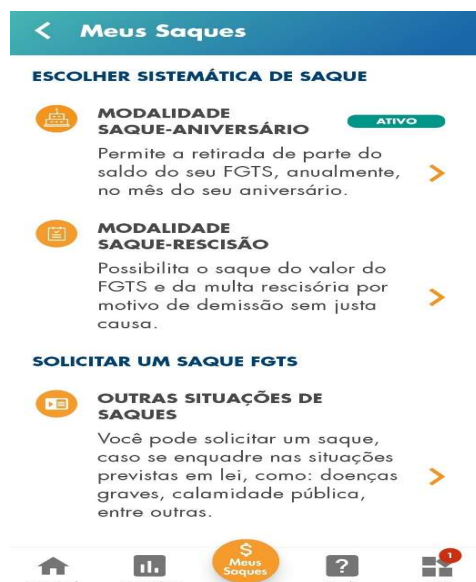
Passando para análise da jornada do usuário nos canais digitais, em reunião com membros da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco Central do Brasil (BCB) realizada no dia 29/07/2022, foi apresentada pela CEF a interface do aplicativo FGTS.

Nessa apresentação, foi informado que o acesso ao aplicativo é realizado pela inclusão de dados como CPF e data de nascimento. Foi informado, também, que a identidade do usuário (CPF) é comprovada por meio de resolução de “perguntas desafio” com base em informações pessoais, como nome dos pais ou nome das empresas nas quais o empregado trabalhou.

Passando ao quesito de facilidade de uso do aplicativo FGTS, a CEF apresentou, em reunião do dia 29/07/2022, telas do aplicativo, demonstrando a jornada do usuário, logo após a confirmação de sua identidade. Na tela inicial do aplicativo, caso o cotista tenha saldo em conta do PIS-PASEP com CPF identificado, ele poderá solicitar o saque de maneira bem intuitiva. Por outro lado, caso o saldo não tenha sido identificado automaticamente pelo

sistema, a jornada do usuário ficará menos intuitiva, conforme ilustra o “print” da tela do aplicativo, em simulação realizada pela equipe de auditoria.

Figura 1 - Tela aplicativo FGTS



Fonte: “Print” da tela do aplicativo FGTS

Constata-se que, além de ter que deduzir que deve clicar no botão “meus saques”, o usuário deve clicar na opção “outras situações de saques”, opção essa que está classificada como parte da seção de saque do FGTS. Nesse sentido, os usuários/cotistas do fundo, os quais, em sua maioria, possuem faixa etária elevada e baixo nível de escolaridade, podem sentir relativa insegurança e confusão no manejo do aplicativo, razão pela qual se entende necessário tornar a referida jornada mais intuitiva e a criação de um tutorial que poderia ser apresentado logo após a confirmação de saldo no site do SVR. Inobstante os potenciais dificuldades até então relatadas, o restante do processo, seja para solicitar saque em nome próprio, seja para solicitar saque por sucessores, apresenta relativa facilidade de compreensão, contendo, de maneira clara, todos os pré-requisitos para a solicitação do saque.

Em síntese, quanto ao quesito facilidade de uso do aplicativo FGTS, é pertinente a criação de tutorial de toda a jornada do usuário no aplicativo do FGTS, o qual pode ser apresentado logo após a confirmação da existência de saldos no Sistema de Valores a Receber, bem como é conveniente a criação de nova seção específica para saque do PIS-PASEP com o objetivo de tornar o processo mais claro para o cotista.

4. RESTRIÇÕES CADASTRAIS E DIFICULDADES PARA A IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS COTISTAS DO EXTINTO PIS-PASEP

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 01, a Caixa Econômica Federal (CEF) informou que, em 31/07/2022, havia 9,2 milhões de contas ativas migradas do PIS para o FGTS e 1,4 milhão de contas ativas migradas do PASEP para o FGTS cujos montantes eram, respectivamente, de R\$ 19,6 bilhões e R\$ 5,0 bilhões. Informou também os dados consolidados na tabela seguinte:

Tabela 2 - Situação das contas do Fundo PIS-PASEP

Situação	PIS	PASEP	Total	Percentual
Com CPF	4.656.700	783.700	5.440.400	51,3%
- Regular	1.700.000	227.800	1.927.800	18,2%
- Suspenso	1.500.000	264.900	1.764.900	16,7%
- Falecido	1.400.000	275.700	1.675.700	15,8%
- Outras Situações	56.700	15.300	72.000	0,7%
Sem CPF	4.543.300	616.300	5.159.600	48,7%
Total	9.200.000	1.400.00	10.600.000	100%

Fonte: Resposta Solicitação de Auditoria nº 01 (Valores Aproximados)

Assim, como se observa, apenas 5.440.400 cotistas estariam aptos para efetuar o saque, o que representa 51,3% do universo de contas. Ademais, em resposta à SA, a CEF informou que das 10,6 milhões de contas migradas do PIS-PASEP, 9,8 milhões de contas detinham correspondência de titularidade com contas do FGTS, cujo elo é o próprio número de inscrição PIS-PASEP. Assim, 92,45% das contas migradas teriam correspondência de titularidade com as contas existentes do FGTS. Tal constatação sugere que a base cadastral do FGTS também contenha titulares com situação semelhante àquela do fundo PIS-PASEP, isto é, titulares com CPF irregular ou inexistente. Desse modo, além das 5.159.600 contas sem CPF do Fundo PIS-PASEP (que representa 48,7% das contas), potencialmente haveria substancial quantitativo de contas sem CPF no próprio FGTS.

Nesse sentido, impõe-se a necessidade do devido saneamento dos dados cadastrais, especialmente para os cotistas que não possuam CPF registrado na base, efetuando o cruzamento entre bases do governo federal, conforme preconizado na Lei nº 14.129/2021, que dispõe:

Art. 39. Será instituído mecanismo de interoperabilidade com a finalidade de:

(...)

*II - **augmentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública, por meio de mecanismos de manutenção da integridade e da segurança da informação no tratamento das bases de dados, tornando-as devidamente qualificadas e consistentes.***

*III - **viabilizar a criação de meios unificados de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos.***

*IV - **facilitar a interoperabilidade de dados entre os órgãos de governo;***

Outrossim, há 1.764.900 contas (16,7%) cujos titulares detêm CPF suspenso pela Receita Federal. Por oportuno, vale destacar que, conforme a IN RFB nº 1.548/2015, a suspensão do CPF ocorre quando houver inconsistência cadastral, cujos motivos estão elencados na tabela a seguir, retirados do Segundo Relatório de Acompanhamento Especial de Dados do Tribunal de Contas da União (TC 016.834/2020-8)¹².

¹² [Segundo Relatório de Acompanhamento Especial de Dados TCU](#)

Quadro 1 - Principais motivos para suspensão do CPF

Código	Motivo
1	Título de eleitor com nome e data de nascimento divergente entre base CPF e base TSE
2	Idade maior ou igual a 19 anos e sem título na base CPF
7	Espólio em qualquer parte do nome
9	Suspensão automática, sem título de eleitor e sem motivo de dispensa
10	Título de eleitor com nome da mãe divergente entre base CPF e base TSE
11	Título de eleitor inexistente na base TSE, com regularização na RFB
13	Regularização somente na RFB (suspensão de ofício)
15	CPF com indícios de fraude, com regularização exclusiva na RFB
17	Inconsistência de endereço
20	Título de eleitor vinculado a estrangeiro ou a pessoa menor de 16 anos
21	NI-CPF com nome da mãe não informado
23	Indício de existência de óbito
24	Indício de multiplicidade de inscrições no CPF

Fonte: Segundo Relatório de Acompanhamento Especial de Dados TCU (TC 016.834/220-8)

Portanto, pode-se constatar que a grande maioria dos motivos que ensejam a suspensão do CPF são passíveis de simples tratamento pela Receita Federal, existindo apenas um motivo que demandaria um cuidado maior, o item 15 da tabela anterior, uma vez que caracteriza CPF com indícios de fraude. Nesse sentido, cabe ressaltar que a Receita Federal do Brasil (RFB) tem atuado para a redução do quantitativo de CPFs suspensos, consoante aponta o quarto Relatório de Acompanhamento do TCU (TC 016.834/2020-8) que assim dispõe:

165. Ainda que nos Ofícios 29/2021-RFB/Audit/Diaex e 80/2021-RFB/Audit/Diaex o gestor não tenha apresentado, inicialmente, o plano de ação para este item, o fez no Ofício 119/2021-RFB/Audit/Diaex e seus anexos (peça 208). Na Nota Cocad-RFB 22, o gestor informa as seguintes providências:

Em relação ao item 9.1.2., informa-se quanto à Elaboração do Plano de Ação, visando estabelecer procedimentos para notificação ativa do cidadão em caso de suspensão de seu CPF, que prevê:

I- o tratamento do passivo de 21.8 milhões CPFs atualmente suspensos; e

II- criação de um novo fluxo de trabalho para os novos casos suspensão de CPF que surgirem (...) propõe-se uma sequência de ações com vistas a notificação ativa dos CPFs tornados suspensos e o plano de saneamento e regularização desses CPFs. Para tanto é imprescindível analisar o perfil nessa condição.

166. Além da proposta de alteração da Instrução Normativa RFB nº 1548/2015, já mencionada no item 9.1.1.4, o gestor apresentou 11 ações com o objetivo de tratar o novo fluxo de trabalho proposto para CPF suspenso. Teceu considerações sobre a relação entre o perfil de CPF suspenso e os **meios disponíveis para comunicação**, e estimou alguns custos de opções, como **o contato por carta física. Ao final, conclui: Trazendo-se o processo de comunicação ativa para o fluxo de suspensão de CPF, entende-se que se viabiliza a utilização das ferramentas atualmente disponíveis, como a utilização do serviço de notificação ao cidadão constante no GOV.BR, envio de mensagens eletrônicas (e-mail) ou telefônicas (SMS) e APP RFB Pessoa Física**, com elevado custo-benefício e efetividade, aumentando-se as chances de os respectivos CPF estarem atualizados ou de serem usuários dos serviços digitais do Governo Federal (**grifo nosso**).

Inclusive, a RFB fez importante alteração na IN nº 1.548/15 (por meio da IN RFB nº 2.034/21), fortalecendo a comunicação ativa, com o objetivo de reduzir o quantitativo de CPFs em suspensão, conforme se pode analisar no fragmento disposto a seguir.

Art. 12. A suspensão da inscrição será realizada pela RFB quando houver inconsistência cadastral.

§ 1º A suspensão da inscrição no CPF será comunicada por meio:

I - "Comprovante de Situação Cadastral no CPF", conforme modelo constante do Anexo V desta Instrução Normativa, disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>;

II - do "Comprovante de Situação Cadastral no CPF" acessado por meio do aplicativo "APP Pessoa Física" para dispositivos móveis;

III - do serviço de notificação ao cidadão constante do cadastro digital do governo federal, disponível no endereço eletrônico < <https://www.gov.br> > ou no "APP Pessoa Física" para dispositivos móveis;

IV - de mensagem eletrônica (e-mail) ou short message service (SMS);

V - de carta; ou

VI - de edital a ser publicado no site da RFB na Internet, nos casos em que não for possível contatar a pessoa física pelos meios relacionados nos incisos I a V deste parágrafo.

Todavia, considerando os esclarecimentos dados pela CEF em tratativas posteriores, a condição de suspensão do CPF não acarreta prejuízo ao exercício do direito ao saque pelos cotistas. Assim, as contas com titulares nessas condições devem ter tratamento similar às contas cujo titular tenha CPF sem restrição, principalmente em face do disposto no art. 121 do ADCT da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 126), visando seu encerramento ou a manutenção da conta no FGTS.

Ressalte-se que, conforme o princípio da indisponibilidade do interesse público, o gestor tem a obrigação de utilizar todos os dados de que dispõe para identificar o cidadão, ainda que não seja obrigatória a apresentação do documento pelo cotista. Esse foi, inclusive, um dos pilares para os cruzamentos de dados empregados para concessão e pagamento dos benefícios do Auxílio Emergencial, que não exigiram apresentação de extensa documentação pelos requerentes, mas utilizaram, essencialmente, dados já armazenados por diversos órgãos e entidades públicas para validar o direito requerido.

5. DIFICULDADES NA IDENTIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE RECLAMAÇÃO PREVISTO NO ART. 121 DO ADCT - CF/1988

No decorrer da auditoria, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 126, introduzindo o art. 121 do ADCT da Constituição Federal que prevê:

Art. 121. As contas referentes aos patrimônios acumulados de que trata o § 2º do art. 239 da Constituição Federal **cujos recursos não tenham sido reclamados por prazo superior a 20 (vinte) anos** serão encerradas após o prazo de 60 (sessenta) dias da publicação de aviso no Diário Oficial da União, ressalvada reivindicação por eventual interessado legítimo dentro do referido prazo.

Parágrafo único. Os valores referidos no caput deste artigo serão tidos por abandonados, nos termos do inciso III do caput do art. 1.275 da Lei nº 10.406, de 10

de janeiro de 2002 (Código Civil), e serão apropriados pelo Tesouro Nacional como receita primária para realização de despesas de investimento de que trata o § 6º-B do art. 107, que não serão computadas nos limites previstos no art. 107, ambos deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, podendo o interessado reclamar ressarcimento à União no prazo de até 5 (cinco) anos do encerramento das contas.
(Grifo nosso)

Assim, o relatório foi atualizado para tratar das implicações geradas pela emenda, que determina o encerramento das contas abandonadas cujos recursos deverão ser apropriados pelo Tesouro Nacional.

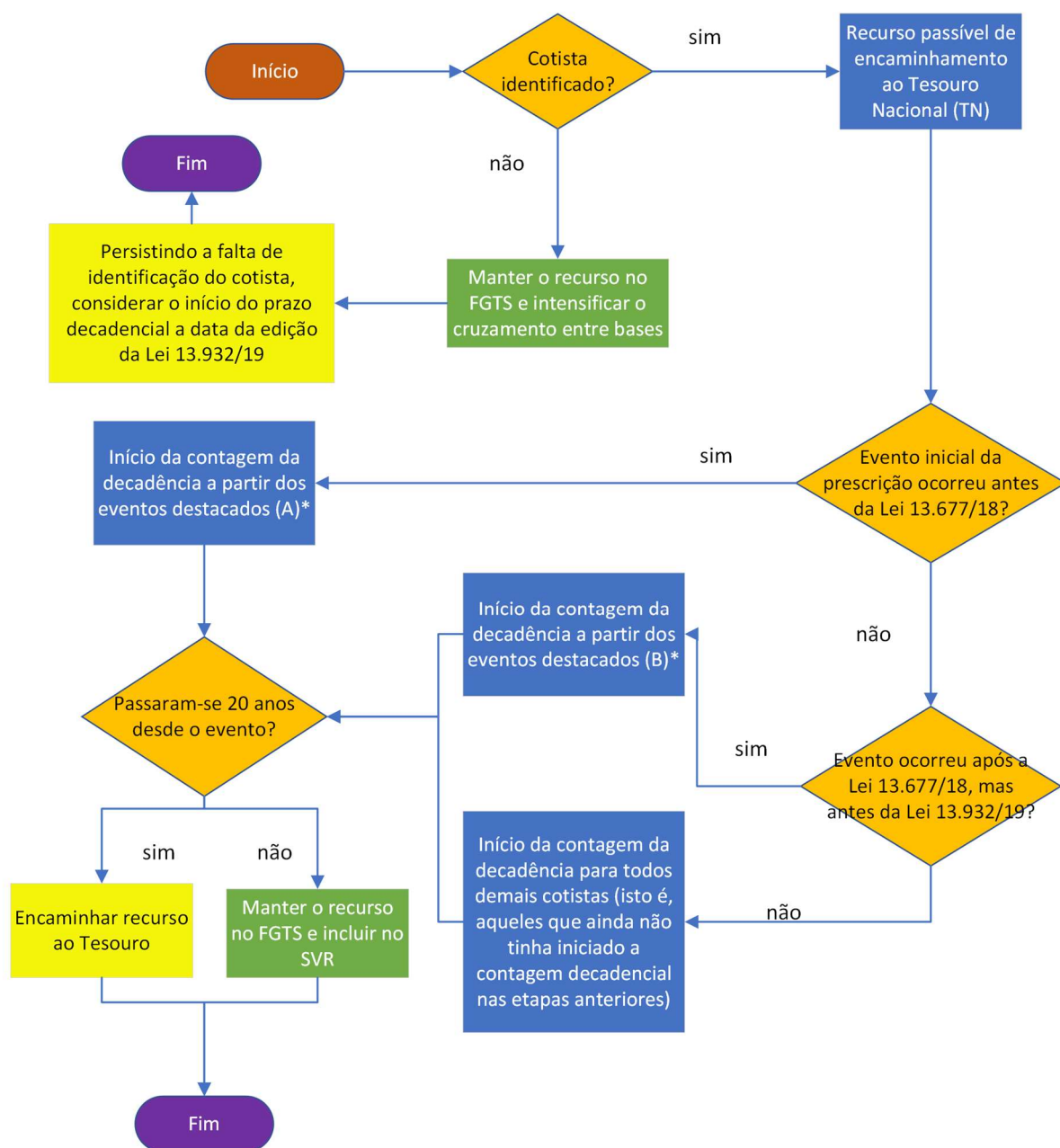
A Emenda Constitucional em comento, prevê que os recursos do Fundo PIS-PASEP não reclamados por período superior a 20 (vinte) anos serão tidos por abandonados e deverão ser encaminhados ao Tesouro Nacional.

Assim, é oportuno analisar a partir de qual momento se inicia a contagem do prazo de reclamação, cabendo duas interpretações possíveis. A primeira é no sentido de que o prazo decadencial de 20 anos se inicia com a ocorrência de eventos a partir dos quais surge o direito de reclamação, os quais podem variar conforme as características pessoais de cada cotista. A segunda no sentido de que a prescrição tem início a partir de 05/10/1988, data da promulgação da CF, o que traz como consequência a possibilidade de transferência imediata da totalidade dos recursos ao Tesouro Nacional.

Com base na primeira interpretação, os eventos a partir dos quais surge o direito de reclamação ocorrem quando se materializam os critérios de elegibilidade, os quais podem ser aposentadoria, idade ou igual acima de 70 anos, invalidez, morte, entre outros. Vale destacar que tais critérios foram flexibilizados por meio de inovações legislativas e, portanto, os critérios que desencadeiam os prazos decadenciais estão vinculados à vigência de cada uma das leis, a saber a Lei nº 9.715/1998, MP nº 797/2017, MP nº 813/2017, Lei nº 13.677/2018 e a Lei nº 13.932/2019.

Ressalte-se que as condições estipuladas na legislação sofreram alterações ao longo do tempo, conforme demonstrado no Quadro 1 deste relatório. Nesse sentido, seria necessária a identificação das datas, a partir das quais os titulares das contas adquiriram o direito de saque. Desse modo, expõe-se abaixo um fluxograma para elucidar a identificação dos eventos que marcam o início da contagem da decadência do direito ao saque.

Figura 2 - Fluxograma de identificação dos eventos que iniciam a contagem do prazo de direito ao saque das cotas do Fundo PIS-PASEP



***Eventos (A):**

- aposentadoria;
- idade igual ou acima de 70 anos;
- invalidez do participante ou dependente;
- transferência para a reserva remunerada ou reforma;
- idoso e/ou pessoa deficiente alcançada pelo BPC;
- participante ou dependente acometido por neoplasia maligna, HIV ou outras doenças;
- morte;
- casamento.

***Eventos (B):**

- aposentadoria;
- idade igual ou acima de 60 anos;
- invalidez do participante ou dependente;
- transferência para a reserva remunerada ou reforma;
- idoso e/ou pessoa deficiente alcançada pelo BPC;
- participante ou dependente acometido por neoplasia maligna, HIV ou outras doenças;
- morte.

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

Conforme se observa no fluxograma, o primeiro ponto de inflexão consiste em confirmar a identificação do cotista. Caso esteja adequadamente identificado, os recursos estariam passíveis de encaminhamento ao Tesouro Nacional, caso tenha transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 121 do ADCT da Constituição Federal.

Passada essa primeira etapa, deve-se verificar se o evento inicial da contagem do prazo ocorreu antes ou após a Lei nº 13.677/2018. Se antes, o prazo decadencial de 20 anos iniciou-se a partir da ocorrência de algum dos eventos elencados no §1º do art. 3º da LC nº 26/1975 (redação original) ou da completude dos 70 anos, conforme Resolução nº 6/2002 do antigo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (apresentados no fluxograma como Eventos A). Transcorrido o prazo, deve-se encaminhar o saldo para o Tesouro Nacional, senão o saldo deverá ser mantido no FGTS até o término do prazo, além de incluir a informação do direito de saque no Sistema de Valores a Receber do Banco Central, conforme recomendação exarada no presente relatório.

Por outro lado, se o evento inicial da decadência ocorreu após a Lei nº 13.677/2018, há duas possibilidades, antes ou depois da Lei nº 13.932/2019. Se for anterior à Lei, a contagem do prazo de abandono iniciou-se a partir da ocorrência de algum dos eventos elencados no § 1º do art. 4º da Lei nº 13.677/2018 (apresentados no fluxograma como Eventos B). Novamente, deve-se proceder a verificação do transcurso do prazo de 20 anos desde a ocorrência do evento, o que determina o envio ao Tesouro Nacional ou a sua manutenção no FGTS, além da inclusão no SVR. Alternativamente, se o evento ocorreu após a Lei nº 13.932/2019, a contagem do prazo decadencial iniciou-se em 19 de agosto de 2019. Logo, se encerrará em 19 de agosto de 2039.

Desse modo, em face da importância dessa nova fonte de receita para a União, seria preciso identificar de maneira ágil o maior número possível de titulares das contas, tendo em vista que a identificação é condição necessária para a contagem do prazo que trata o art. 121 da CF, considerando que o direito de saque (reclamação dos recursos disponíveis na conta) somente surge com a implementação da condição prevista na legislação.

Por outro lado, é oportuno salientar que, em manifestação ao relatório preliminar, a auditada propõe a utilização da segunda interpretação a respeito do art. 121 do ADCT da CF, a qual considera a prescrição com início a partir de 05/10/1988, data da promulgação da CF. Em que pese a interpretação proposta pela auditada seja a mais simples do ponto de vista operacional, já que considera todas as contas como abandonadas – o que acarretaria transmissão integral dos recursos contidos nessas contas – entende-se a necessidade de manifestação jurídica para avaliar a existência de amparo legal para a transferência imediata dos recursos do PIS-PASEP ao Tesouro Nacional.

Primeiramente, porque a própria redação do artigo constitucional em comento careceria de lógica, uma vez que o trecho “cujos recursos não tenham sido reclamados por prazo superior a 20 (vinte) anos serão encerradas” não teria razão de existir, já que se a intenção do legislador fosse encerrar as contas do fundo, não necessitaria inserir no texto constitucional tal condição. Reforça esse argumento o fato de o fundo ter sido extinto há mais de 34 anos, de modo que seria redundante a inclusão de um prazo decadencial de 20 anos, se a intenção do

27 legislador fosse aquela presumida pela auditada, isto é, com início do prazo na data da promulgação da constituição

Em segundo, porque o termo “reclamação” – utilizado no art. 121 do ADCT da CF – em contexto jurídico, pressupõe a existência de direito, o qual só surge com a materialização dos critérios de elegibilidade previstos na legislação, a qual sofreu alterações ao longo do tempo, conforme disposto anteriormente.

Em terceiro, é relevante destacar que, a despeito do contexto no qual a Emenda Constitucional nº 126 foi editada, o qual poderia indicar a transferência integral dos recursos do fundo PIS-PASEP ao Tesouro Nacional como a real intenção do legislador – conforme sugeriu a auditada – consultando a justificação da emenda, as notas taquigráficas e pareceres no site do Congresso Nacional¹³, nada foi encontrado que sugerisse a interpretação eleita pela auditada.

Por todo o exposto, avalia-se como necessária a consolidação de entendimento sobre o momento de início da contagem do prazo decadencial por meio de parecer jurídico com o objetivo de mitigar o risco de eventuais reclamações administrativas ou judiciais.

Ressalte-se ser indiscutível que a partir da edição da emenda constitucional em comento surgiu a obrigação de transferência de recursos ao Tesouro Nacional. A divergência pode incidir somente sobre a temporalidade do envio dos recursos, ou seja, os recursos podem ser transferidos de imediato, caso o prazo decadencial tenha iniciado na data de promulgação da CF, ou tão somente quando findo os múltiplos prazos decadenciais, caso se iniciem a partir da materialização dos critérios previstos em lei.

Todavia, reconhece-se que há risco de represamento dos recursos por um longo período, o que poderia configurar esforço inútil da administração pública, uma vez que, analisando o histórico de saques, é possível concluir que há elevada probabilidade de que a maioria dos cotistas nunca venha a reclamar os recursos.

Dessa maneira, é razoável que CCFGTS procure compatibilizar o interesse público em utilizar recursos do extinto fundo – o que evitaria prejuízo à consecução dos investimentos projetados para o exercício de 2023 – e o interesse de eventuais cotistas que possam vir a reclamá-los durante o prazo decadencial. Nesse sentido, a depender do entendimento jurídico a respeito do prazo decadencial, sugere-se que o CCFGTS avalie a conveniência e a oportunidade de transferir os recursos ao Tesouro Nacional, mediante utilização de instrumentos de controle de risco, a exemplo de constituição de reserva técnica, no sentido de suportar eventuais solicitações de saque que possam vir a ocorrer até o prazo limite de 20 anos após a edição da Lei nº 13.932/2019, que disponibilizou a qualquer titular o direito ao saque.

Por fim, cumpre salientar que o art. 121 do ADCT da CF prevê publicação de edital com prazo de 60 dias para reclamação que, a depender do momento da publicação, pode comprometer

¹³ <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9215838&ts=1672943238090&disposition=inline>

¹³ <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9220136&ts=1672943248407&disposition=inline>

a utilização dos recursos estimados dentro do ano orçamentário de 2023, configurando outro risco ao atingimento dos objetivos do Governo Federal.

RECOMENDAÇÕES

Considerando as competências do Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), expressas no art. 3º e art. 5º da Lei nº 8.036/1990, recomendam-se ao CCFGTS determinar a realização das ações necessárias para:

Recomendação 1

Demandar parecer jurídico para avaliar a existência de amparo legal para a transferência imediata dos recursos do PIS-PASEP ao Tesouro Nacional, considerando a interpretação de que a contagem do prazo decadencial tem início em 05/10/1998 (data da promulgação da CF).

Achado 5

Inexistindo a possibilidade jurídica de transferência imediata dos recursos depositados nas contas do PIS-PASEP ao Tesouro Nacional:

Para as contas cujos cotistas do extinto PIS-PASEP estejam adequadamente identificados:

Recomendação 2

- 2.1. Apurar as datas a partir das quais surgiu o direito de reclamação dos recursos para efeito da contagem do prazo decadencial que trata o art. 121 do ADCT da Constituição Federal.
- 2.2. Encerrar as contas cujos recursos não foram reclamados no prazo de 20 anos e transferir o respectivo saldo ao Tesouro Nacional.
- 2.3. Solicitar a inclusão da informação dos valores disponíveis para saque no Sistema de Valores a Receber do Banco Central do Brasil apenas na modalidade de consulta a respeito da existência de saldo.

Achados 2 e 5

Recomendação 3

Desenvolver tutorial da jornada do cotista PIS-PASEP no aplicativo do FGTS, o qual deve ser apresentado logo após a confirmação da existência de saldos no Sistema de Valores a Receber do Banco Central do Brasil.

Achados 2 e 3

Recomendação 4

Desenvolver seção específica para saque das cotas do PIS-PASEP no âmbito da tela inicial do aplicativo do FGTS.

Recomendação 5

Para as contas cujos cotistas do extinto PIS-PASEP não estejam adequadamente identificados:

- 5.1. Otimizar rotina de identificação do CPF dos cotistas do PIS-PASEP, por meio de cruzamento com a base da Receita Federal do Brasil, visando povoamento do CPF na base NIS/FGTS, visando a disponibilização dos saldos ao titular da conta e,
- 5.2. Após a rotina de identificação, caso o titular seja adequadamente identificado, deve-se proceder com o processo previsto na Recomendação 2.

Achado 4

CONCLUSÃO

O presente relatório consignou os resultados da auditoria que teve por objetivo avaliar a atuação do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) e do agente operador, Caixa Econômica Federal (CEF), no Fundo PIS-PASEP quanto à eficiência e eficácia da gestão na assecuração do usufruto do patrimônio individual dos cotistas do fundo, após a edição da Medida Provisória nº 946/2020, que flexibilizou critérios de elegibilidade para saque do saldo das contas do referido fundo, permitindo o saque total das cotas de todos os cotistas. Atualmente, o extinto Fundo PIS-PASEP tem cerca de 10,7 milhões de contas ativas com aproximadamente 23 bilhões de saldo total, o que corresponde a uma média de R\$ 2.090 por conta, todas passíveis de saque.

Vale destacar que, em razão da promulgação da Emenda à Constituição nº 126/2022, as contas dos PIS-PASEP cujos recursos não tenham sido reclamados por prazo superior a 20 (vinte) anos serão encerradas após o prazo de 60 (sessenta) dias da publicação de aviso no Diário Oficial da União e os respectivos recursos serão apropriados pelo Tesouro Nacional como receita primária para realização de despesas de investimento, podendo o interessado reclamar ressarcimento à União no prazo de até 5 (cinco) anos do encerramento das contas.

Em vista desse dispositivo constitucional, recomendou-se demandar parecer jurídico evidenciar o entendimento a respeito do termo inicial da contagem do prazo de reclamação de 20 anos tratado no art. 121 do ADCT da Constituição Federal. Nesse sentido, caso o parecer ratifique o posicionamento de que o prazo decadencial se inicia a partir da promulgação da CF, torna-se possível o envio dos recursos sem a implementação de salvaguardas, tendo em vista que os recursos foram considerados como pertencentes ao Tesouro Nacional.

Reconhece-se que, a depender do entendimento quanto ao início da contagem do prazo de reclamação, há risco de represamento dos recursos do extinto PIS-PASEP por um longo período, o que poderia configurar esforço inútil da administração pública, uma vez que, analisando o histórico de saques, é possível concluir que há elevada probabilidade de que a maioria dos cotistas nunca venha a reclamar os recursos.

Assim, mesmo no caso de o entendimento ser no sentido de que a contagem dos prazos se inicia a partir da materialização dos critérios de elegibilidade dispostos na legislação, considera-se razoável que o CCFGTS avalie a conveniência e oportunidade de utilização de instrumentos de controle de risco, no sentido de transferir ao Tesouro Nacional os recursos do PIS-PASEP, sem contudo frustrar eventuais solicitações de saque que possam vir a ocorrer até o prazo limite de reclamação disposto no texto constitucional.

Adicionalmente, ao longo da execução da auditoria, verificou-se a estagnação do número de contas e do montante financeiro do fundo desde meados de 2020. Tal achado revela condição de inadequação com o critério histórico de efetividade de pagamento do próprio fundo, que já havia apresentado melhores resultados após medidas semelhantes de flexibilização dos critérios de saque.

Adicionalmente, foi verificada oportunidade de melhoria nos canais de comunicação a respeito do direito de saque, uma vez que os canais utilizados para fomentar o conhecimento dos valores são insuficientes, revelando condição de inadequação parcial com critérios legais dispostos na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), na Lei nº 14.129/2021 (Governo Digital), no Decreto nº 9.094/2017 (Simplificação do Atendimento ao Usuário dos Serviços Públicos) e Decreto nº 10.046/2019 (Governança no Compartilhamento de dados).

Assim, ficou evidente que Poder Executivo Federal, na figura dos atuais gestores do extinto Fundo PIS-PASEP, deve ser proativo e envidar esforços para melhorar a comunicação e a transparência a respeito dos valores a receber das cotas do PIS-PASEP, com o objetivo de garantir o exercício do direito ao saque aos titulares das contas do Fundo cujos montantes são significativos para grande maioria da população brasileira.

Nesse sentido, propôs-se a inclusão no Sistema de Valores a Receber do Banco Central do Brasil os saldos das contas cujos titulares sejam identificados de forma inequívoca, visando aproveitar a estrutura tecnológica já existente, validada e amplamente aceita pelos usuários do sistema financeiro nacional.

Adicionalmente, quanto ao quesito facilidade de uso do aplicativo FGTS, os testes realizados mostram que há oportunidades de melhoria e desenvolvimentos com o objetivo de atingir o público do extinto PIS-PASEP. Nesse sentido, propôs-se o desenvolvimento de tutorial de toda a jornada do usuário, cotista do PIS-PASEP, no aplicativo do FGTS, o qual pode ser apresentado logo após a confirmação da existência de saldos no Sistema de Valores a Receber, bem como propôs-se o desenvolvimento de nova seção específica para saque do PIS-PASEP com o objetivo de tornar o processo mais claro para o cotista.

No tocante aos dados cadastrais, ficaram evidentes as dificuldades para a identificação inequívoca dos cotistas do extinto PIS-PASEP, em vista da qualidade deficiente da base cadastral do Fundo. Tal fato tem como consequência a impossibilidade dos saques. Diante desse cenário, para os cotistas ainda não identificados, é importante a otimização da rotina de identificação do CPF dos cotistas do PIS-PASEP, por meio de cruzamento com a base da

Por fim, vale lembrar que a melhoria da eficiência dos saques do extinto PIS-PASEP é relevante pois se trata de dinheiro de cotistas decorrente de direito previsto legalmente, em que o Estado era somente o gestor. Nesse sentido, há de se tomar as precauções necessárias na transferência dos recursos do extinto PIS-PASEP ao Tesouro Nacional, a fim de trazer segurança jurídica ao processo.

ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Destaca-se que as manifestações incidiram apenas sobre a introdução e as recomendações do relatório preliminar (RP), não havendo nenhuma contestação quanto aos achados.

Após a apresentação do segundo Relatório Preliminar por esta Controladoria, com atualizações em razão dos argumentos anteriormente apresentados pela CEF, bem como em razão da promulgação do art. 121 do ADCT, a empresa pública manifestou-se, por meio do ofício SUFUG/GETRA 04/2023, no dia 24 de janeiro de 2023 e por meio do ofício SUFUG/GETRA 62/2022, no dia 12 de dezembro de 2022. Já o CCFGTS se manifestou no dia 14 de dezembro de 2022, por meio do ofício SEI nº 69623/2022/MTP.

➤ *Introdução do Relatório Preliminar*

Manifestação da unidade auditada

Iniciando pela manifestação do CCFGTS:

“Senhor Auditor,

1. Em atenção à solicitação dessa Controladoria-Geral da União datada de 16 de novembro de 2022, Id 1347525, e em complemento às informações prestadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) mediante Ofício SUFUG/GETRA no 62/2022 (30258302), cumpre-nos apresentar as seguintes ponderações:

2. No segundo parágrafo da Introdução do Relatório em epígrafe há uma referência a esta Diretoria de Gestão de Fundos (DGF) em que se atribui a ela a "figura de agente operador". Cumpre, portanto, esclarecer que a figura de Agente Operador corresponde à que é desempenhada pela CEF, conforme dispõe o art. 4º da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990” [...]

Análise da equipe de auditoria

Foi alterado o parágrafo para corrigir a falha de redação.

➤ **Recomendações de 1 a 5**

Manifestação da unidade auditada

Ainda no mesmo ofício, manifesta-se o CCFGTS nos seguintes termos:

“5. No que concerne ao primeiro parágrafo do tópico "RECOMENDAÇÕES", à página 24 do Relatório Preliminar em apreço, "recomenda-se ao CCFGTS que determine ao agente operador do fundo as ações" especificadas nas Recomendações. Tendo em vista que estas são **ações eminentemente operacionais**, sugere-se mudança na redação do texto, com o fito de que **sejam dirigidas diretamente ao Agente Operador - a CEF -**, sem a necessidade de determinação por parte do CCFGTS e, também, sem prejuízo do acompanhamento de sua implementação, por parte deste.”

Análise da equipe de auditoria

O art. 5º da Lei nº 8.036/1990, especialmente o inciso V, dispõe o seguinte:

Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:

[...]

*V - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos do gestor da aplicação e **da CEF que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades** no que concerne aos recursos do FGTS;*

[...] (grifo nosso)

Dessa maneira, ainda que as recomendações sejam eminentemente operacionais, há um vínculo hierárquico entre o CCFGTS e a CEF no que tange ao manejo dos recursos do FGTS, especialmente se atos e fatos da CEF prejudicam o desempenho e o cumprimento das finalidades do referido fundo. Importa destacar que ao extinto fundo PIS-PASEP se aplica o mesmo regramento atinente ao FGTS, conforme exarou a PGFN no Parecer nº 00856/2020/PGFN/AGU. Ou seja, providências de cunho operacional estão entre as competências do Conselho Curador do FGTS, conforme disposto em Lei, de modo que a equipe de auditoria entende ser razoável a manutenção do destinatário das recomendações.

➤ **Recomendação 1**

Manifestação da unidade auditada

Em atenção à recomendação, considerando o disposto na Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022, que acrescentou o art. 121 e parágrafo único nos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e conforme reunião de busca conjunta de soluções com esta Controladoria, ocorrida em 27/02/2023, informamos que está em elaboração Portaria Conjunta do Ministério da Fazenda Nacional, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério do Planejamento contendo os procedimentos operacionais necessários à transferência dos recursos ao Tesouro Nacional, a qual contará com manifestação jurídica da CONJUR dos respectivos ministérios, respaldando a transferência imediata e total dos recursos, fundamentada na contagem do prazo decadencial em 05/10/1988.

...

Com relação às demais recomendações, ratificamos os Termos do Ofícios SUFUG/GETRA 004/2023, de 24/01/2023 e SUFUG/GETRA 062/2022, de 12/12/2022.

Análise da equipe de auditoria

Considerando a manifestação da unidade, entende-se que a edição de parecer jurídico que respalde a edição da Portaria em comento, será elemento suficiente para configurar o atendimento da recomendação nº 1.

➤ **Recomendação 2**

Manifestação da unidade auditada

A respeito dos itens 2.1 e 2.2, a CEF respondeu que identificar as datas nas quais o direito de saque foi adquirido tem a sua execução inviabilizada, pois o reconhecimento do direito precisará de comprovação feita pelo próprio beneficiário, por meio de apresentação documental adequada. Para a empresa, mesmo com o cruzamento de informações com outros bancos de dados, distorções nos dados cadastrais poderão surgir, prejudicando sua confiabilidade, levando em consideração que o fundo PIS/PASEP não recebe novas contribuições há mais de 30 anos, desde a promulgação da Constituição Federal.

Além disso, disse que considerar a vigência da Lei nº 13.932/2019 como marco legal de universalização do direito ao saque também criará dificuldades operacionais, por necessitar do controle individual de cada conta durante vinte anos contados da vigência da lei, mais os cinco anos para reclamação do direito de ressarcimento, previsto no art. 121, parágrafo único, do ADCT.

Entendeu que a adoção de prazo móvel trará instabilidade jurídica e fará com que o prazo quinquenal de reclamação de recursos o acompanhe, por ser contado a partir do encerramento da conta, para um vencimento anterior ao de outros titulares.

Por outro lado, concluiu que a intenção do legislador foi a de simplificar o processo e de dar destinação aos recursos cujos saques vêm diminuindo ao longo dos anos. Por isso, apresentou a interpretação de que o prazo deveria ser contado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Quanto ao item 2.3, incluir informação dos valores disponíveis para saque no Sistema de Valores a Receber do Banco Central do Brasil, a empresa justificou-se, anteriormente, nos Ofícios SUFUG/GETRA 062/2022, de 12/12/2022, e SUFUG/GETRA 045/2022, de 30/09/2022, pela ausência de amparo normativo para viabilizar a divulgação de valores do PIS/PASEP por meio do SVR. Após contra-argumento apresentado por esta Controladoria no segundo Relatório Preliminar, a CAIXA aderiu à recomendação e declarou que apresentará ao BACEN proposta de elaboração de plano de ação em conjunto, para disponibilizar as informações no SVR na modalidade consulta. Destacou, inclusive, que a manutenção das informações para consulta no SVR considerará a operacionalização, pela CAIXA, do modelo de pagamento a ser instituído junto ao Tesouro Nacional, após a transferência dos recursos.

Análise da equipe de auditoria

Em que pese a interpretação proposta pela auditada seja a mais simples do ponto de vista operacional, já que considera todas as contas como abandonadas – o que acarretaria transmissão integral dos recursos contidos nessas contas, entende-se a necessidade de manifestação jurídica para avaliar a existência de amparo legal para a transferência imediata dos recursos do PIS-PASEP ao Tesouro Nacional.

Primeiramente, porque o termo “reclamação” – utilizado no art. 121 do ADCT da CF – em contexto jurídico, pressupõe a existência de direito, o qual só surge com a materialização dos critérios de elegibilidade previstos na legislação, a qual sofreu alterações ao longo do tempo, conforme disposto anteriormente.

Em segundo, é relevante destacar que, a despeito do contexto no qual a Emenda Constitucional nº 126 foi editada, o qual poderia indicar a transferência integral dos recursos do fundo PIS-PASEP ao Tesouro Nacional como a real intenção do legislador – conforme sugeriu a auditada – consultando a justificação da emenda, as notas taquigráficas e pareceres no site do Congresso Nacional¹⁴, nada foi encontrado que sugerisse a interpretação eleita pela auditada.

Por todo o exposto, avalia-se como necessária a manifestação jurídica da unidade examinada a respeito da possibilidade de transferência imediata dos recursos ao Tesouro Nacional com o objetivo de mitigar o risco de eventuais reclamações administrativas ou judiciais.

➤ **Recomendações 3 e 4**

Manifestação da unidade auditada

Quanto às recomendações preliminares nº 3 e 4, teceu a CEF o comentário seguinte:

“2.4. A Recomendação 3 trata do desenvolvimento de “tutorial da jornada do cotista PIS-PASEP no aplicativo do FGTS, o qual deve ser apresentado logo após a confirmação da existência de saldos no Sistema de Valores a Receber do Banco Central do Brasil” e a Recomendação 4 orienta “desenvolver seção específica para saque das cotas do PIS-PASEP no âmbito da tela inicial do aplicativo do FGTS”.

2.4.1. O Relatório Preliminar reproduz informações prestadas pela CAIXA de que o saldo PIS/PASEP é apresentado na primeira página do aplicativo FGTS, com possibilidade de solicitação de saque de forma 100% digital. Também registra a liberação automática do valor quando o trabalhador movimenta a sua conta vinculada FGTS e a possibilidade de crédito dos valores em conta bancária de qualquer Instituição Financeira, o saque em qualquer agência da CAIXA, nos terminais de autoatendimento, nas unidades lotéricas e correspondente CAIXA AQUI, os 3 últimos limitados a R\$ 3.000,00.

2.4.2. Reconhece a CGU a facilidade de uso do aplicativo FGTS, mas entende que é pertinente a criação de tutorial contendo a jornada do usuário que possui saldo a receber, e também a disponibilização de seção específica para saque do PIS/PASEP com o objetivo de tornar o processo mais claro para o trabalhador.

2.4.3. Conforme Ofício SUFUG/GETRA 062/2022, de 12/12/2022, informamos que, em atendimento às referidas recomendações, serão providenciadas as implementações solicitadas.”

Análise da equipe de auditoria

A unidade reiterou a concordância em desenvolver tutorial de jornada do usuário para saque dos valores PIS/PASEP e seção específica para saque das cotas do PIS-PASEP no âmbito da tela

¹⁴ <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9215838&ts=1672943238090&disposition=inline>

¹⁴ <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9220136&ts=1672943248407&disposition=inline>

inicial do aplicativo do FGTS. Em face da manutenção de seu posicionamento, as recomendações 3 e 4 serão mantidas.

Recomendação 5.1

Manifestação da unidade auditada

Por fim, a CEF se manifestou quanto à recomendação preliminar nº 5.1 nos seguintes termos:

“8.1 Esclarecemos que a ação de cruzamento das bases do cadastro FGTS com a base da Receita Federal já é realizada periodicamente pelo Agente Operador, com vistas à qualificação das contas.

8.2 Não obstante, em atendimento à recomendação deste Controle, e como forma de refinamento da rotina acima, será utilizada fonetização do nome do trabalhador em ambas as bases de dados, para cruzamento dos dados dos cotistas PIS/PASEP migrados para o FGTS diretamente com a base de dados do CPF.

8.3 Essa ação visa o povoamento do CPF no Cadastro NIS (cadastro utilizado pelo FGTS para fins de qualificação e integridade da conta vinculada) e FGTS, com possível qualificação e liberação de recursos.

8.3.1 Cabe ressaltar que a medida sugerida será submetida a análise de risco, tendo em vista que se trata de cadastros antigos e dados reduzidos para cruzamento.

8.3.2 Estimamos que o prazo para efetuar o cruzamento citado acima é 31/03/2023.

8.4 Tendo em vista as considerações acima, sugerimos alteração do texto da recomendação para:

Otimizar rotina de identificação do CPF dos cotistas do PIS/PASEP, por meio de cruzamento com a base da Receita Federal do Brasil, visando povoamento do CPF na base NIS/FGTS para maior disponibilização das contas para saque aos titulares.”

Análise da equipe de auditoria

A respeito do item 5.1, otimizar rotina de identificação de CPFs dos cotistas por meio de cruzamento com a base de dados da Receita Federal, visando o povoamento do CPF na base NIS/FGTS para disponibilizar os saldos ao titular da conta, a CEF manifestou que, não obstante a rotina existente de cruzamento de dados do FGTS com CPF para qualificação periódica do cadastro, realizará batimento fonético das informações, preservando a data de nascimento, a fim de identificar o maior número de trabalhadores.

Tendo em vista os argumentos apresentados, a equipe de auditoria concorda com o entendimento da unidade examinada, desde que, na data sugerida pela CAIXA, seja apresentado relatório informando o número de CPFs identificados por meio da ação proposta. Ademais, a equipe de auditoria mantém a recomendação de incluir os novos CPFs porventura identificados no SVR, caso ainda passíveis de reclamação, caso não haja suporte legal e jurídico para a transferência imediata da totalidade dos recursos do extinto PIS/PASEP ao Tesouro Nacional. Assim, o item 5.1 será mantido.